

Manifestação Técnica — PLC nº 104/2026

Ofício: CVL nº 1283/2026 | **Órgão:** SMDE — Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico | **Data:** maio de 2026

Em atenção ao Ofício CVL nº 1283/2026, referente ao PLC nº 104/2026, de autoria do Vereador Rafael Aloisio Freitas, que dispõe sobre o enquadramento jurídico-administrativo de estruturas em áreas sob regime de concessão, distinguindo-as do regime municipal de quiosques e preservando o poder de polícia sobre as atividades econômicas, esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de **nada a opor** à proposta.

O PLC articula três pilares: afasta a classificação de quiosque/barraca para estruturas em áreas concessionadas por ente diverso do Município; preserva o poder de polícia municipal sobre as atividades, mantendo a exigência de alvará, licenciamento sanitário e observância ambiental, urbanística e tributária (art. 3º); e prevê autocomposição de controvérsias existentes (art. 5º). A competência municipal está fundada nos arts. 30, I e II, e 145 da CF/1988 (BRASIL. "Constituição Federal", Senado Federal, 1988).

A clareza regulatória favorece diretamente a atividade econômica em espaços públicos concessionados. A Orla Rio opera 309 quiosques ao longo de 34 km de orla, gerando empregos diretos e indiretos e mais de R\$ 148 milhões em investimentos de infraestrutura (ORLA RIO. "Orla Rio cuida da orla carioca há 60 anos", Orla Rio, 2022). A indefinição jurídica gerava litígios que retardavam o licenciamento e oneravam empreendedores e o Município.

Internacionalmente, os **Privately Owned Public Spaces** (POPS) de Nova York, Toronto e Seoul preservam o poder regulatório municipal sobre atividades e licenciamento mesmo em espaços privados de uso público (APOPS/MAS. "What Are POPS?", Municipal Art Society, 2024). A ONU-Habitat reforça que a Meta 11.7 da Agenda 2030 exige que governos locais mantenham ferramentas de gestão em espaços administrados por terceiros (UN-HABITAT. "Global Public Space Programme", UN-Habitat, 2023).

Nesse sentido, o PLC nº 104/2026 confere segurança jurídica à operação econômica em espaços concessionados na orla e em outros bens públicos municipais, sem abrir mão dos instrumentos regulatórios do Município. Esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de **nada a opor** ao PLC nº 104/2026.